

## **REFERENCIA:**

Edificio: Miralejos

Ubicación: Calles San Martín, Bruselas y Uruguay

Nomenclatura Catastral: 39.01.005.001

La Dirección de Obras Privadas y Catastro remite al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) el Expediente de Referencia, solicitando su tratamiento y dictamen.

La Ordenanza 4021 establece en su Artículo 23°, esta atribución de interpretación de las disposiciones del Código de Edificación y Urbanismo, por parte del CPUA cuando expresa:

**“Artículo 23°**

### **23.1 DICTAMEN**

*El Consejo de Planificación Urbano Ambiental, aparte de las funciones y competencias que le otorgan la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N°4951 y sus modificatorias y la presente Ordenanza, deberá ser consultado y dictaminará, con carácter no vinculante, en los siguientes temas:*

- a) Los Proyectos ingresados en las Direcciones de Planeamiento, Obras privadas y Catastro que planteen dificultad de interpretación o encuadramiento.-....”*

Ello entendiendo que “ *Interpretar la norma jurídica es establecer su verdadero sentido y alcance.*” Carlos Mouchet – Ricardo Zorroquin Becu (1)

En este sentido se analizó la letra de las normas de aplicación y su interpretación gramatical, el espíritu del legislador al sancionarlas y el análisis comparativo entre las normas anteriores y posteriores a la aprobación del proyecto, análisis del que surge claramente el contexto normativo urbano en relación con el modelo de Ciudad que consagra hoy la norma. Asimismo se buscó el equilibrio entre el respeto a los derechos adquiridos del propietario y el respeto al marco normativo vigente. Ello a fin de garantizar la equidad en los beneficios derivados de las normas de uso del suelo, normas que determina el Estado, entendiendo la producción del suelo urbano como una gestión de orden público.-

El caso que nos ocupa, gira en torno a la construcción del Edificio de Referencia, el que tiene plano aprobado de fecha 02/10/2013 en función de contar con una previa aprobada con anterioridad al día 28/12/2012, fecha de sanción de la Ordenanza N°5650 que modifica las alturas de edificación en las Áreas Centrales, no permitiendo en adelante las edificaciones en torre como la de referencia y, haciendo uso del Artículo 8.12.3 que, le da un (1) año de validez a la Visación Previa “ en condiciones”, período dentro del cual se debe terminar el trámite de Aprobación Definitiva.

Esta validez de un año, ampara al propietario para que pueda enmarcarse dentro del Código vigente al momento de presentación, ante el supuesto de un cambio de norma.-

Por otro lado, el Estado Municipal debe poner un término a este reconocimiento de derecho, toda vez que es su atribución modificar el marco normativo existente a fin de adecuarlo al modelo de Ciudad y objetivos de desarrollo urbano que oriente la política de sus Órganos de Gobierno.-

Es decir que toda modificación de proyectos aprobados con anterioridad a una norma hoy en vigencia, como el caso del Edificio de Referencia, supone la pérdida de tales derechos, toda vez que interpela todo el marco normativo actual, modificando sin solicitar permiso, autoexcluyéndose por ello del amparo del plazo de un (1) año que le otorga la 4021 SOLO a edificios aprobados en contexto de cambio normativo e, infringiendo el Artículo 8.2 que expresa:

***“Artículo 8.2.-Dentro del Radio Municipal, para construir obras, refaccionarlas, ampliarlas, o modificarlas interior o exteriormente, relevar, cercar, hacer veredas, excavar sótanos, abrir o cerrar puertas, ventanas o vidrieras, excavar pozos sumideros, sangrías, demoler, etc. y en general para todo trabajo que requiera empleo de material y/o mano de obra, cualquiera sea su importancia, deberá solicitarse permiso municipal por medio del propietario y/o profesional.-“***

Cabe enfatizar el hecho de que, el análisis del presente caso, debe enmarcarse en este contexto tal es, el de edificios alcanzados por modificación de norma.

El proyecto se supone es “congelado” dentro del marco normativo previo que, en el caso que nos ocupa supone una tremenda plusvalía en el uso del suelo, en relación a todo proyecto que en la actualidad se puede construir en un lote de las características y localización del de Referencia.-

Cabe señalar que, en el año 2016, la Dirección de Obras Privadas aprueba la modificación del proyecto a fin de que se adecúe a las dimensiones mínimas por unidad que se exigía en ese momento por cambio normativo.

Esta “mejora” de condiciones de habitabilidad que, la Dirección de Obras Privadas y Catastro, interpretó como justificativo para proceder a la aprobación de un nuevo proyecto, agregó 1528,82 m<sup>2</sup> a la plusvalía que ya el Edificio había ganado con la modificación de alturas de la edificación.-

No participó el CPUA de este proceso ni se expresó sobre la interpretación dada a la norma por la Dirección de Obras Privadas y Catastro en ese momento .-

A pesar de este beneficio, al materializar el proyecto aprobado, el propietario, por sí y sin autorización modificó y amplió el proyecto pretendiendo ampararse en la figura de **“Conforme a Obra”** que no se encuentra contemplada ni reglamentada en la Ordenanza 4021.

**El Artículo 8.16.4 INSPECCIÓN Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA expresa:...*****“En aquellos casos en que se detecte diferencias de superficie y/o infracciones al Código de Edificación no declaradas en los Planos respectivos, se labrará acta remitiéndose las actuaciones al Tribunal de faltas Municipal y al Colegio Profesional respectivo...”***

Las modificaciones y ampliaciones detectadas en el caso que nos ocupa no fueron detectadas por pedido de Inspección de final de Obra, sino por inspección decidida por la Dirección de Obras Privadas y Catastro, actuando la Dirección en consecuencia.-

Se reitera; la Ordenanza 4021 no contempla la figura de “Conforme a Obra” ni legitima per se, modificaciones o ampliaciones realizadas sin permiso previo, siendo de uso y costumbre que, el propietario de un inmueble modificado y/o ampliado debe presentar plano de relevamiento de las mismas, encuadrándose en esta figura. Pero ello siempre en el marco de proyectos y Obras NO afectados por cambio normativo. El que nos ocupa tiene proyecto “congelado” en un marco inexistente en la actualidad. Resulta inequitativo aplicar el resguardo del congelamiento de proyecto y por otro lado beneficiarse con todos los mecanismos de regularización aplicados a proyecto y Obras que responden

al Código de Edificación actual y por lo tanto no vulneran el modelo de Ciudad que hoy se busca consolidar en el proceso de construcción de la Ciudad.-

Por lo expresado, solo cabría la corrección de las ampliaciones y modificaciones detectadas y proyectadas a saber:

- 1.-) Agregado de baños a oficinas y doble puerta de acceso a cada unidad en tres plantas ( no puede esto ser considerado un imprevisto de Obra sino por el contrario parece más una adecuación de una unidad para la posterior conversión de cada unidad en dos habitaciones con baño privado ).-
- 2.-) Ampliación de superficie en 1° y 2° piso ( 40.08 m<sup>2</sup>) con el agregado de nuevos locales. Tampoco es el caso de un imprevisto tecnológico en obra (como es el caso de la colocación de ascensor de autos en cochera)
- 3.-) Modificación de proyectos de unidades desde el 4° al 11° piso. Aún no construidas. (No supone esto una adecuación a una nueva norma actual que mejore la habitabilidad, tal como se esgrimió en la aprobación del año 2016, sino por el contrario, se reduce la superficie de estar comedor y se subdividen los locales agregando un “escritorio” que puede ser considerado un virtual dormitorio sin respetar el mínimo de superficie para esa tipología).-

Por lo expuesto se recomienda que, en los planos presentados las superficies detalladas en 1) y 2) se coloreen de amarillo, o sea “sujeto a demolición”, lo que debiera ser verificado como paso previo al otorgamiento de Final de Obra y permiso para la Subdivisión del inmueble. Las modificaciones señaladas en 3) deberán ser modificadas en el proyecto, dejando las unidades como estaban en el plano anterior aprobado.

Se emite el presente dictamen para su evaluación por parte de la Dirección de Obras Catastro.-Ello en el marco de la competencia de interpretación de este CPUA, si desmedro de las facultades del Tribunal de Faltas Municipal , organismo que en definitiva resolverá sobre la cuestión planteada.-

(1) Carlos Mouchet – Ricardo Zorroquin Becu. Introducción al Derecho. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires.1997. Pagina 250 – 265.

Interpretar la norma jurídica es establecer su verdadero sentido y alcance. La interpretación constituye una tarea que tiende a investigar la inteligencia de una norma determinando así su campo de aplicación. Puede ser: Doctrinaria (jurisconsultos), jurisprudencial (tribunales), usual (proviene de usos y costumbres), legislativa (se fija una ley que determina el alcance de la anterior), también llamada autentica. La interpretación supone elegir entre varias opciones y optar por la que se considera más justa, cuando se plantea un proceso confuso, hay diversos métodos para llegar a la verdad jurídica. Estos métodos pueden ser tradicionales: Gramatical (analizar las palabras de la ley), la interpretación lógica (buscar el espíritu de la ley para conocer la

verdadera intención del legislador), de la escuela histórica de Savigny (La reconstrucción del pensamiento contenido en la ley a través de un trabajo científico).